

1. 개정이유 및 주요내용

징계위원회가 징계 또는 징계부가금 사건을 의결할 때 고려해야 하는 사항에 공무원 근무경력을 추가하고 마약류 관련 비위와 자전거 등의 음주운전에 대한 징계기준을 각각 신설하는 내용으로 「공무원 징계령 시행규칙」이 개정됨에 따라, 이를 「고위공직자범죄수사처 공무원의 범죄 및 비위 처리 규정」에 반영하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

고위공직자범죄수사처 공무원의 범죄 및 비위 처리 규정 일부개정예규안

고위공직자범죄수사처 공무원의 범죄 및 비위 처리 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조제1항 중 "직급"을 "직급 및 공무원 근무경력"으로 한다.

별표 1 제1호아목 중 "「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2제10항"을 "「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2제11항"으로 한다.

별표 1 제7호다목부터 마목까지를 각각 라목부터 바목까지로 하고, 같은 호에 다목을 다음과 같이 신설한다.

다. 마약류 관련 비위	파면	하면-해임	해임-강등	정직-감봉
--------------	----	-------	-------	-------

별표 1 비고 제5호부터 제7호까지를 각각 제6호부터 제8호까지로 하고, 같은 비고에 제5호를 다음과 같이 신설하며, 같은 비고 제6호(종전의 제5호) 각 목 외의 부분 중 "제7호다목"을 "제7호라목"으로 한다.

5. 제7호다목에서 "마약류 관련 비위"란 「마약류 관리에 관한 법률」

에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.

별표 5를 별지와 같이 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 5]

음주운전 징계기준(제9조제2항제5호 관련)

음주운전 유형	처리기준
1. 최초 음주운전을 한 경우	
가. 자전거등 음주운전의 경우	감봉 - 견책
나. 자전거등 외 음주운전의 경우	
1) 혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우	정직 - 감봉
2) 혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 경우	강등 - 정직
3) 혈중알코올농도가 0.2퍼센트 이상인 경우	해임 - 정직
다. 음주측정 불응의 경우	해임 - 정직
2. 2회 음주운전을 한 경우	파면 - 강등
3. 3회 이상 음주운전을 한 경우	파면 - 해임
4. 음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우	강등 - 정직
5. 음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우	파면 - 강등
6. 음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	
가. 상해 또는 물적 피해의 경우	해임 - 정직
나. 사망사고의 경우	파면 - 해임
다. 사고 후 「도로교통법」 제54조제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	
1) 물적 피해 후 도주한 경우	해임 - 정직
2) 인적 피해 후 도주한 경우	파면 - 해임
7. 운전업무 관련 공무원이 음주운전으로 면허취소 처분을 받은 경우	파면 - 해임
8. 운전업무 관련 공무원이 음주운전으로 면허정지 처분을 받은 경우	해임 - 정직

※ 비고

1. "음주운전"이란 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다.
2. "자전거등"이란 「도로교통법」 제2조제21호의2에 따른 자전거등을 말한다.
3. "음주측정 불응"이란 「도로교통법」 제44조제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말한다.
4. "운전업무 관련 공무원"이란 운전직류 및 집배운영직류 공무원 등 운전을

주요 업무로 하는 공무원을 말한다.

5. 음주운전 횟수를 산정할 때에는 행정안전부령 제253호 공무원 징계령 시행규칙 일부개정령의 시행일인 2011년 12월 1일 이후 행한 음주운전(음주측정 불응의 경우를 포함한다)부터 산정한다.
6. 하나의 음주운전이 위 표 제1호부터 제8호까지의 음주운전 유형 중 두 개 이상의 유형에 해당하는 경우에는 각각의 처리기준 중 가장 무거운 처리기준을 적용한다.
7. 수사처검사의 비위가 조치기준상 ‘강등’에 해당하는 경우 ‘정직’으로, ‘파면’에 해당하는 경우 ‘해임’으로 한다.
8. 위 표에도 불구하고 자전거등 음주운전은 같은 표 제1호다목, 제2호부터 제5호까지(제2호 또는 제3호에 해당하는 경우로서 자전거등 외의 음주운전 이력이 있는 경우는 제외한다), 제6호가목 및 다목에 해당하는 경우에는 같은 표에 따른 처리기준보다 한 단계 낮은 징계로 의결할 수 있다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제9조(징계등의 처리기준) ① 징계의결 또는 징계부가금 부과 의결(이하 “징계의결등”이라 한다) 요구권자와 징계위원회는 징계 등의 혐의자의 비위 유형, 비위 정도 및 과실의 경중과 혐의 당시 <u>직급</u> , 비위행위가 공직 내외에 미치는 영향, 평소 행실, 공적, 누우치는 정도 등을 고려 하여 제2항 각 호의 징계기준에 따라 징계의결등을 요구하거나 징계의결등을 하여야 한다.		제9조(징계등의 처리기준) ① --- ----- ----- ----- ----- ----- <u>직급</u> 및 공무원 근무경 <u>력</u> ----- ----- ----- ----- -----.		
② (생략)		② (현행과 같음)		